

1500791-20.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... dos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes.

Interrogado judicialmente, o acusado admitiu a prática do tráfico conforme narrado na denúncia. Indagado, respondeu que já foi condenado pelo delito de tráfico e que cumpriu pena.

À luz do conjunto probatório, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida que se impõe.

A confissão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500791-20.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500791-20.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248912/2021 - DEL.POL.ITAPIRA, 20212530 - DEL.POL.ITAPIRA, 1969/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2248912 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MESAQUE APARECIDO DO PRADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

MESAQUE APARECIDO DO PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 14h55min, na Rua José Henrique Ferreira, nº 64, nesta cidade e Comarca de Itapira, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiro, 08 pedras de crack, pesando 2g (dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08, auto de constatação preliminar de fls. 09 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 109/111.

O acusado foi preso em flagrante no dia 13.09.2021 (fls. 01/20). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 42/45).

Notificado (fl. 86), o acusado apresentou defesa preliminar (fl. 88).

A denúncia foi recebida em 05.11.2021 (fls. 92/94) e o acusado foi citado (fl. 107).

Em audiência de instrução foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de constatação preliminar (fl. 09) e laudo toxicológico definitivo (fls. 109/111) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Claudinei Ananias, guarda municipal, ouvida em juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina quando visualizou alguns indivíduos no local dos fatos que, ao avistarem a guarnição, procuraram separar-se. Relatou que nesse meio tempo o acusado fez menção de colocar algo na cintura e na sua abordagem, em revista pessoal, foram encontradas as 08 pedras de crack e importâncias em dinheiro. Contou que ao indagar o acusado sobre os fatos, ele informalmente teria informado que estava no local comercializando drogas. Indagado, disse que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes. Contou que o local onde foi detido o acusado é ponto de venda de drogas.

A testemunha, Luís Guilherme Massari, guarda municipal, em juízo, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda e testemunha, Claudinei Ananias.

Acrescentou que a rua onde se deram os fatos é conhecido como ponto de tráfico.

Reafirmou que o grupo de rapazes procurou se dispersar. Disse que visualizou o acusado colocando algo no interior do shorts, o que motivou sua abordagem. Relatou que em revista pessoal foram encontradas as drogas e dinheiro, sendo que no interior de um maço de cigarro foi localizada outra importância em dinheiro.

Indagado, disse que conhece o acusado dos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes.

Interrogado judicialmente, o acusado admitiu a prática do tráfico conforme narrado na denúncia. Indagado, respondeu que já foi condenado pelo delito de tráfico e que cumpriu pena.

À luz do conjunto probatório, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida que se impõe.

A confissão do acusado está em harmonia com a prova vocal produzida.

Os depoimentos das autoridades policiais merecem credibilidade. Por ser tratarem de agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e devem ser acolhidas sem reserva. Além disso, os depoimentos das autoridades policiais não restaram infirmados por quaisquer elementos de prova constantes nos autos. Logo, não há motivo para desacreditar da autoridade policial ouvida em juízo, sobretudo porque compromissada e sujeita às penas previstas no art. 342 do Código Penal.

As circunstâncias do caso (quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento do entorpecente, local conhecido como ponto de venda de drogas, valores em espécie sem comprovação de origem lícita) permitem inferir, com a segurança necessária, que o acusado estava a praticar o crime de tráfico, afastando a possibilidade de configuração do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Outrossim, trata-se o tráfico de drogas de delito de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, fique comprovado que o acusado praticou quaisquer das condutas descritas no tipo penal, não se exigindo para sua configuração a prática efetiva de atos de mercancia.

Anoto que o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido em favor do acusado, conquanto seja reincidente específico (autos nº 0001086-73.2017.8.26.0272 - fl. 25).

Diante do conjunto probatório, a condenação é medida inafastável.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei de Drogas, observo que a natureza da droga apreendida (crack) é altamente deletéria atraindo consequências nefastas para o usuário, seus familiares e toda a coletividade. Em razão disso, elevo a reprimenda de 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (autos nº 0001086-73.2017.8.26.0272 - fl. 25) e a atenuante da confissão espontânea. Por serem ambas as circunstâncias preponderantes (art. 67 do Código Penal), na medida em que integram a personalidade do agente, ficam compensadas, remanescendo a pena intermediária no patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena a serem sopesadas, torno definitiva a reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Como não há elementos sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90) e considerando o quanto da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda.

Inviáveis os benefícios previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada, bem como a reincidência do acusado.

Em atendimento ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, vedado ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória, o que obstaculiza a concessão de qualquer benefício liberatório imediato. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto.

Nesse contexto, anoto a impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais do acusado, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado MESAQUE APARECIDO DO PRADO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Como não houve controvérsia acerca da natureza e quantidade da droga apreendida, determino a sua destruição, caso já não tenha sido realizada, observadas as cautelas previstas nos arts. 50, §§ 4º e 5º, da Lei de Drogas.

DETERMINO, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado (fl. 08), por se tratar de provento do crime, conforme prescreve o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se guia de execução provisória.
Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.
Oportunamente, expeça-se, se o caso, certidão de honorários ao Defensor eventualmente nomeado ao acusado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB. P.I.
Itapira, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA